

๒๕๔๘ ขออนุญาตซ่อมแซมศาลาท่าน้ำเดิมที่ชำรุดต่อสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างศาลาท่าน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๖.๗๐x๑๒.๙๐ เมตร ลงบนที่ตั้งศาลาไม้เดิม โดยเปลี่ยนจากเดิมโครงสร้างไม้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หั้วหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าท่า มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนศาลาท่าน้ำพิพาทออกไปจากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ปลัดกระทรวงคมนาคมมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี มีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งสิทธิการฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าท่าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้บังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ศาลาท่าน้ำพิพาทไม่ได้เป็นศาลาท่าน้ำที่ประชาชนสามารถ เข้าใช้ประโยชน์ในการสัญจรขึ้นลงเรือ แต่เป็นเพียงศาลาที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ใช้ประโยชน์สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีและบริวาร อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง ท่อหรือสายเคเบิล เชื้อนก้นน้ำเขาะ คานเรือ หรือโรงสูบน้ำ ที่จะทำให้เจ้าท่ามีอำนาจอนุญาตให้บุคคลเอกชนสร้างล่องลำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้ น้ำของแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฯ และแม้ว่าตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงเดียวกันกำหนดให้เจ้าท่าอาจอนุญาต ให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔ เป็นการเฉพาะรายได้ โดยเมื่อเจ้าท่าอนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะ ของการล่องลำลำแม่น้ำนั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไป ก็ตาม แต่โดยที่มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ต้องระบุลักษณะ ของอาคารและการล่องลำที่ฟังอนุญาตให้ปลูกสร้างล่องลำลำแม่น้ำไว้ให้ชัดแจ้งในกฎกระทรวง เจ้าท่าจึงไม่อาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารและสิ่งล่องลำลำแม่น้ำอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก ที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในกฎกระทรวงได้ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าท่าเห็นว่ามีอำนาจที่จะอนุญาต ให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำ เจ้าท่าก็ต้องใช้ดุลพินิจอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้างต้น โดยชั่งน้ำหนักระหว่างวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเทียบกับเหตุผลความจำเป็นของ บุคคลเอกชนที่ขออนุญาตสร้างอาคารหรือสิ่งล่องลำลำแม่น้ำว่าสิ่งใดมีน้ำหนักควรค่าแก่การรับฟัง



หรือคำนึงถึงมากน้อยกว่ากัน หรือพิจารณาว่าการอนุญาตจะทำให้ประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายต้องการคุ้มครองหรือดูแลรักษาต้องสูญเสียไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่บุคคลเอกชนได้รับประโยชน์เป็นสัดส่วนที่ควรค่าแก่การอนุญาตหรือไม่ โดยกรอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ในกรณีนี้จึงอาจพิจารณาโดยนำดุลพินิจของรัฐมนตรีที่ได้ออกกฎกระทรวงข้างต้นกำหนดลักษณะของอาคารและการล่งล้าลำน้ำไว้แล้วมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่าเป็นกรณีที่สามารออกใบอนุญาตได้หรือไม่ ดังนั้น กรอบการใช้ดุลพินิจในการที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่งล้าลำน้ำเป็นการเฉพาะราย จึงต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะและการใช้ประโยชน์ทำนองเดียวกันกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงข้างต้นเมื่อพิจารณาซึ่งน้ำหนักระหว่างวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายเทียบกับเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องปลูกสร้างอาคารศาลาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีและบริวาร ปรากฏว่าบ้านและที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ติดถนนสาธารณะจึงมีทางออกสู่ถนนสาธารณะได้โดยสะดวก และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอื่นใดที่ต้องปลูกสร้างศาลาท่าน้ำพิพาท ประกอบกับศาลาดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นศาลาที่ใช้ประโยชน์เป็นที่สำหรับขึ้นลงเรือแต่อย่างใด แต่เป็นศาลาที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่าเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องปลูกสร้างศาลาท่าน้ำพิพาทมีน้ำหนักหรือสัดส่วนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายต้องการคุ้มครองหรือดูแลรักษาทางน้ำหรือแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องสูญเสียไป ศาลาท่าน้ำพิพาทจึงเป็นอาคารหรือสิ่งล่งล้าลำน้ำที่เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจอนุญาตได้ ดังนั้น แม้กรณีตามคดีนี้อาจถือได้ว่าหน่วยงานในสังกัดของผู้ฟ้องคดีที่รับเรื่องคำร้องขออนุญาตทำการซ่อมแซมตามคำร้องขอทำสิ่งล่งล้าลำน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี ตรวจพบว่าการปลูกสร้างศาลาท่าน้ำพิพาทล่งล้าลำน้ำเจ้าพระยาและได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ระงับการก่อสร้างและให้เจ้าของไปพบเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งนำหลักฐานไปแสดง ผู้ถูกฟ้องคดีไปพบเจ้าหน้าที่และอ้างว่าศาลาท่าน้ำเดิมได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานการอนุญาตก็ไม่พบว่าเคยมีการอนุญาตให้มีการปลูกสร้างศาลาท่าน้ำดังกล่าว ประกอบกับในชั้นการพิจารณาคดีของศาลปกครองก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่อสู้ว่าศาลาท่าน้ำเดิมปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือส่งหลักฐานการอนุญาตต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงตามการให้ถ้อยคำของนาง บ. ที่ว่า เดิมก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว บริเวณที่ตั้งศาลาท่าน้ำพิพาทมีศาลาทำด้วยไม้ขนาดเล็ก ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรทางน้ำ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าว และเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐



ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนศาลาไม้ดอกและก่อสร้างศาลาทำน้ำพิพาททำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างศาลาทำน้ำโดยยังไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ แม้ว่าการปลูกสร้างศาลาทำน้ำเดิมจะเคยได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างในชั้นพิจารณา ก่อนที่เจ้าท่าจะออกคำสั่งให้รื้อถอนศาลาทำน้ำหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อศาลาทำน้ำเดิมโครงสร้างทำด้วยไม้ทั้งหลัง หลังคามุงกระเบื้อง ผู้ถูกฟ้องคดีได้รื้อศาลาเดิมออกทั้งหมดและทำการก่อสร้างศาลาทำน้ำพิพาทขึ้นใหม่ โครงสร้างตอม่อและพื้นทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างหลังคาทำด้วยไม้ มุงกระเบื้อง การปลูกสร้างศาลาทำน้ำพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ถือเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิมอันจะถือเป็นการซ่อมแซมศาลาทำน้ำเดิมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ก่อนจึงจะทำการปลูกสร้างได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปลูกสร้างศาลาทำน้ำพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตและศาลาทำน้ำดังกล่าวเป็นอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่เจ้าท่าไม่สามารถอนุญาตได้ตามที่วินิจฉัยข้างต้น ดังนั้น คำสั่งของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนศาลาทำน้ำออกไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงคมนาคมที่ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนศาลาทำน้ำพิพาทให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำวัสดุที่ถูกรื้อถอน รวมทั้งสิ่งของอื่นใดที่ขึ้นนอกจากส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้นำไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปในการจัดการรื้อถอนพร้อมทั้งค่าปรับตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ^๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และหากยังมีเงินเหลือ

^๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามกำหนดเวลาในคำสั่งศาลหรือในกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน



ให้ผู้ฟ้องคดีเก็บรักษาไว้และถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕/๒๕๖๐)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่เจ้าทำเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคำสั่งศาลตามวรรคสามให้เจ้าทำใช้ความระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าทำไม่ได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสี่ภายในระยะเวลาที่เจ้าทำกำหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าทำโดยความเห็นชอบของรัฐมนตราว่าการกระทรวงคมนาคมนำวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารหรือสิ่งอื่นใดส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้นำไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าทำได้จ่ายไปในการจัดการรื้อถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าทำเก็บรักษาไว้ เพื่อคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ในกรณีที่เจ้าทำจะดำเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่งอาจอนุญาตได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมชำระค่าปรับตามที่เจ้าทำกำหนดตามอัตราในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าทำจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การที่จะพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเป็นทิ้งอกริมตลิ่งตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นั้น จะต้องมียोगค์ประกอบรวม ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง จะต้องมียิมตลิ่ง ซึ่งหมายถึงที่ดินที่เกิดทิ้งอกริมตลิ่งได้จะต้องมีส่วนหนึ่ง อยู่ติดกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นหนอง คลอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ ประการที่สอง ทิ้งอกริมตลิ่งจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และประการที่สาม การงอกของริมตลิ่งจะต้องงอกจากริมตลิ่งออกไป มิใช่งอกจากที่อื่นเข้ามา ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นที่ราบริมตลิ่งมาแต่เดิม มิได้เป็นส่วนหนึ่งของคลองมาก่อน ต่อมาเกิดการทับถมของตะกอน ดิน หิน กรวด ทรายขนาดเล็ก และซากพืชซากสัตว์ โดยได้ถูกระแสน้ำในทะเลพัดเข้ามาในพื้นที่ดินและเลยเข้าไปทับถมในบริเวณที่ดินพิพาท ให้สูงขึ้นจนกลายเป็นที่ดอน อีกทั้ง ได้มีการปรับสภาพพื้นที่พิพาทโดยถมดิน



ขนานไปกับแนวคลองสาธารณะประโยชน์ ที่ดินพิพาทย่อมมิได้เป็นกิ่งอกซึ่งงอกออกมาจากที่ดินของเจ้าของที่ดินโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กรณีจึงไม่อาจถือว่าเป็นกิ่งอกริมตลิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถือเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดิน (กิ่งอก) ในบริเวณดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า เป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๕๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๕๔ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๗๑๒ ที่ดินทั้งสามแปลงมีแนวเขตที่ดินติดต่อกัน โดยตั้งอยู่ในตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และมีด้านทิศเหนือติดกับคลองสาปซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอ้างว่าที่ดินกิ่งอกออกจากโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงเข้าไปในเขตคลองสาป เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินปรากฏผลการรังวัด ดังนี้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่างอกออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๕๓ จำนวนเนื้อที่งอกได้ ๑ งาน ๒๗.๕ ตารางวา และที่อ้างว่างอกออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๕๔ จำนวนเนื้อที่งอกได้ ๑ งาน ๔๐.๙ ตารางวา และที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างว่างอกออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๗๑๒ จำนวนเนื้อที่งอกได้ ๘๐.๒ ตารางวา มีสภาพที่ดินและการทำประโยชน์เป็นที่ดินถมเต็มทั้งแปลงไม่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างใดก็ตาม ทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเพ ผู้แทนนายอำเภอเมืองระยอง และเทศบาลตำบลเพ ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ ตลอดจนผู้แทนสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาระยอง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคลองสาธารณะประโยชน์ ต่างก็ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดิน (กิ่งอก) ทั้งสามแปลง รวมทั้งให้ถ้อยคำรับรองว่าเป็นเขตคลองสาธารณะประโยชน์ มีการถมดินทับแนวเขตคลองสาธารณะประโยชน์ ไม่ได้เป็นกิ่งอกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยกเลิกเรื่องออกโฉนดที่ดิน (ที่งอก) และให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่งอกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่จะพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่ยกกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นั้น จะต้องมียอดประกอบรวม ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง จะต้องมียอดที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินที่เกิดที่ยกกรรมสิทธิ์ได้ จะต้องมีส่วนหนึ่ง อยู่ติดกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นหนอง คลอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ ประการที่สอง ที่งอกนั้นจะต้อง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และประการที่สาม การยกของริมตลิ่ง จะต้องยกจากริมตลิ่งออกไป มิใช่ยกจากที่อื่นเข้ามา ดังนั้น แม้ที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองด้านทิศเหนือจะติดกับคลองสาปก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงจากการอ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่พิพาทของคณะกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) ปรากฏว่า ๑) บริเวณที่พิพาทมิได้ มีสภาพเป็นคลอง ๒) บริเวณที่พิพาทมีสภาพเป็นพื้นดินมาแต่เดิม มิได้เป็นส่วนหนึ่งของคลอง ๓) บริเวณที่พิพาทมิได้มีการพัฒนาเปลี่ยนจากคลองมาเป็นที่ดิน แต่มีสภาพเป็นที่ราบริมตลิ่ง มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ๔) บริเวณที่พิพาทเดิมเป็นที่ราบริมตลิ่งตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทางด้านทิศใต้จะเป็นแนวสันทราย ซึ่งเกิดจากการทับถม ของตะกอน ดิน หิน กรวด ทรายขนาดเล็ก และซากพืชซากสัตว์ โดยได้ถูกกระแสน้ำในทะเล พัดเข้ามาในพื้นที่ดินและเลยเข้าไปทับถมในบริเวณพิพาทให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในลักษณะค่อยเป็น ค่อยไปตามธรรมชาติ โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อเนื่องมาจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ๕) บริเวณที่พิพาทมิได้เป็นที่ยกที่เกิดจากดินสูงแหล่งน้ำ หรือจากแหล่งน้ำสู่ดิน แต่เป็นพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นจากที่ราบริมตลิ่งกลายเป็นที่ดอน ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน ดิน หิน กรวด ทรายขนาดเล็ก และซากพืชซากสัตว์ จากบริเวณสันทรายของด้านทิศใต้ ๖) บริเวณ ที่พิพาทได้เปลี่ยนจากที่ราบริมตลิ่งมาเป็นที่ดอน โดยลักษณะของพื้นที่จะมีความลาดเอียง จากแนวลำห้วยซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือ จะมีสภาพพื้นที่ต่ำกว่าด้านทิศใต้ สภาพพื้นที่จะสูง ต่ำ ไม่เรียบเสมอกัน ซึ่งเริ่มมีการทับถมมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลังจากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา บริเวณที่พิพาทมีการปรับพื้นที่ โดยการถมดินให้มีระดับเดียวกันกับทางด้านทิศใต้ พื้นที่ที่ถมดินจะมีแนวเขตที่ขนานไปกับ แนวลำคลอง และเป็นแนวเดียวกับแนวหลักเขตที่ดินของแปลงที่ดินทางด้านทิศตะวันตก และหลักเขตแปลงที่ดินทางด้านทิศตะวันออก และ ๗) บริเวณที่ดินแปลงพิพาทมิได้มีการ ทำประโยชน์แต่อย่างใดมาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หลังจากนั้น



ได้มีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กรณีจึงน่าจะเชื่อว่า บริเวณที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นพื้นดินมาแต่เดิมและมีได้เป็นส่วนหนึ่งของคลอง แต่มีสภาพเป็นที่ราบริมตลิ่งมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่เกิดจากการทับถมของตะกอน ดิน หิน กรวด หวาย ขนาดเล็ก และซากพืชซากสัตว์ โดยได้ถูกระแสน้ำในทะเลพัดเข้ามาในพื้นที่ดินและเลยเข้าไปทับถมในบริเวณที่พิพาทให้สูงขึ้น ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา บริเวณที่ดินพิพาทมีการปรับพื้นที่โดยมีการถมดินขนานไปกับแนวคลองสาปและเป็นแนวเดียวกับหลักเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ที่ดินบริเวณพิพาทจึงมิได้เป็นที่ดินที่งอกมาจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่จะถือว่าเป็นที่งอกและเป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๓๐๘^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ดินพิพาทจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๑)^๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตโฉนดที่ดิน (ที่งอก) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๕/๒๕๖๐)

กรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตโฉนดที่ดินและผู้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจหน้าที่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ตลอดจนดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า ผู้ใดเป็นผู้ครอบครองและ

^{๑-๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๐๘ ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกยอมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทในขณะนั้น ก่อนที่จะพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินสั่งการว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ยื่นคำขอ โดยพิจารณาแต่เพียงพยานหลักฐานตามเอกสาร ส.ค. ๑ เท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่พยานบุคคลได้ให้ถ้อยคำในเรื่องที่ผู้คัดค้านได้ให้ผู้อื่นเช่าที่ดินแปลงพิพาทว่าจริงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความว่าผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันทำให้การสอบสวนเปรียบเทียบและการพิจารณาสั่งการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่ที่บ้านใจคงเทวี หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา ได้มีการประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในท้องที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ตนครอบครอง และให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามใบไต่สวน (น.ส. ๕) ว่า ตนได้ที่ดินแปลงพิพาทมาโดยการก่อสร้างด้วยตนเองตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีกำหนดระยะเวลาประกาศสามสิบวัน ซึ่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาการประกาศแจกโฉนดที่ดิน นาย ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มอบอำนาจให้นาย ว. คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย จึงทำการนัดสอบสวนเปรียบเทียบ ซึ่งในวันสอบสวนเปรียบเทียบปรากฏว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย จึงส่งสำนวนการสอบสวนเปรียบเทียบให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาและสั่งการตามความเห็นสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี



เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างประกาศแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยนาย ว. ผู้รับมอบอำนาจ ได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีนำพนักงานเจ้าหน้าที่รังวัดเพื่อขออนุญาตออกโฉนดที่ดินว่าทับซ้อนกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ณ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งตนเข้าครอบครองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ใดและไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านการครอบครอง ทั้งได้นำสำเนาใบไต่สวนการออกโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงที่ดินเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตมายืนยันและนำพยานบุคคลเข้าให้ถ้อยคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ไปให้ถ้อยคำในวันสอบสวนเปรียบเทียบ แต่ทนายความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมพยานได้ไปให้ถ้อยคำในวันรุ่งขึ้นและยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีส่วนในที่ดินแปลงพิพาทตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๕๖ โดยชื่อมาจากบุคคลที่ครอบครองต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครองรวมทั้งได้ให้ถ้อยคำว่า นาง น. เจ้าของที่ดินแปลงพิพาทจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำประโยชน์ปลูกผักสวนครัว แล้วผู้ฟ้องคดีได้ขอเข้าทำประโยชน์ปลูกกล้วยไม้สวนครัวในที่ดินดังกล่าวอีกทอดหนึ่ง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่างกล่าวอ้างว่าฝ่ายตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อต่อมาผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งเรื่องการสอบสวนเปรียบเทียบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

^๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ในกรณีที่โต้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดประการใด จึงให้ดำเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนด ก็ให้ดำเนินการไปตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งแล้วแต่กรณี



ยอมเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้างว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท รวมถึงดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณี หรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง และขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือออกไปตรวจสอบสถานที่ เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทในขณะนั้นก่อนที่จะพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเปรียบเทียบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ประกอบกับผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ในการพิจารณาสั่งการว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ฟ้องคดีนั้น พิจารณาแต่เพียงพยานหลักฐานตามเอกสาร ส.ค. ๑ เท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่พยานบุคคลได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้นาง น. เข้าที่ดินแปลงพิพาทจริงหรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง นาง น. ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลว่าตนได้เข้าทำกินในที่ดินแปลงพิพาทมาก่อนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ตนทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตนจึงยินยอมเช่าที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่มีสัญญาเช่าเป็นหนังสือ จนกระทั่งตนได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลอื่น นาง อ. ก็ได้เข้ามาทำกินในที่ดินพิพาทแทน และตนไม่เคยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙^๕ และมาตรา ๒๙^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
- (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อการสอบสวนเปรียบเทียบและการพิจารณาสั่งการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๐/๒๕๖๐)

การที่ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในช่วงเวลาภายหลังจากที่ทางราชการได้มีการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินนั้นไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว การแจ้งการครอบครองดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้แจ้งการครอบครองจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการครอบครองไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยชอบเช่นเดียวกัน รวมทั้งไม่อาจโอนที่ดินและไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ตามมาตรา ๑๓๐๕ และมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยพระราชกฤษฎีกานับนี้มีผลเป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและเปลี่ยนสถานะเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจนำมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ที่อ้างว่าตนครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการครอบครองย่อมไม่มีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองได้

(๔) ออกไปตรวจสอบสถานที่

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผลการรังวัดปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์บ้านเมืองเก่าที่แปลง ซึ่งนายอำเภอเดชอุดมได้ประกาศสงวนหวงห้ามไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประกอบกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ยืนยันต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ค.ป.ก.) ได้อนุมัติพื้นที่แล้วตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๓๕ ได้มาภายหลังการประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามนัยข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๓๕ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน มีชื่อ นาย พ. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน โดยระบุการได้มาว่า บุกรเบิกเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งต่อมานาย ค. ชื่อมาจาก นาย พ. และผู้ฟ้องคดีชื่อมาจากนาย ค. อีกทอด แต่ทางราชการได้มีการประกาศสงวนหวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์บ้านเมืองเก่าตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ แล้ว การแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๓๕ ของ นาย พ. จึงเป็นการนำที่สาธารณประโยชน์บ้านเมืองเก่ามาแจ้งการครอบครอง



ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การแจ้งการครอบครองที่ดินของนาย พ. จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนาย พ. ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจาก นาย พ. ก็ย่อมไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน และไม่อาจโอนที่ดินพิพาท รวมทั้งไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ตามมาตรา ๑๓๐๕^๘ และมาตรา ๑๓๐๖^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเดชอุดม และอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ โดย ค.ป.ก. ได้มีมติอนุมัติให้ ส.ป.ก. นำที่สาธารณประโยชน์บ้านเมืองเก่ามาดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลเป็นการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์บ้านเมืองเก่าจากการเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ทำให้ที่สาธารณประโยชน์บ้านเมืองเก่าเปลี่ยนสถานะเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมีอำนาจนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

^๗ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ถ้าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีหน้าที่แจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่แจ้งภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^{๘-๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

^{๑๐} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

(๑) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเล็กใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนโดยคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ดี ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้



ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๓๕ ตามมาตรา ๕๙^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ (๔)^{๑๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓๗/๒๕๖๐)

การที่กองทัพเรือออกใบอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเพียงการให้ราษฎรมีสสิทธิต่อครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบ ส่วนการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะนำที่ดินดังกล่าวมาขออนุญาตที่ดินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองในเขตทรงสงวนเป็นที่เขา กรณีจึงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตย่อมไม่อาจนำที่ดินดังกล่าวไปขออนุญาตที่ดินตามมาตรา ๕๘ ประกอบกับ

^{๑๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย

^{๑๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินใช้ดุลพินิจในการยกเลิกคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวตามโครงการเดินสำรวจปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินอยู่ระหว่างการขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนต่อกองทัพเรือ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดชลบุรีจึงไม่ได้พิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ส่งมอบเรื่องการขออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการต่อไป จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตออกตามความในพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๖๕ ที่ กห ๐๕๐๐/๒๘๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ อนุญาตให้จับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชุดที่ ๗๗ ลำดับที่ ๙๐๐ พร้อมผู้จับจองรายอื่นรวม ๙๐๔ แปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงที่หมายในระวางแผนที่ พบว่า ที่ดินพิพาททับแนวเขตเขากระทิง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบสภาพที่ดินก่อนออกโฉนดที่ดิน คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่อยู่ในบริเวณรอบเขากระทิงและสอบสวนผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครองท้องที่ ผู้แทนเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตลอดจนผู้จัดสรรที่ดินบริเวณใกล้เคียงแล้ว ปรากฏว่า ที่ดินบริเวณพิพาทอยู่ในพื้นที่เขากระทิง ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดขออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาทมิได้รังวัดทับพื้นที่เขากระทิง อีกทั้ง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดให้มีเหตุผลตามนัยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่า ย่อหน้าแรกในคำสั่งดังกล่าวระบุถึงข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่มีหลักฐาน ที่ตั้งของที่ดิน การดำเนินการรังวัด และเนื้อที่ที่รังวัดได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการตรวจสอบข้อกฎหมาย กฎที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินตามหนังสือตอบข้อหารือแล้ว จึงมีความเห็นในย่อหน้าที่สองว่า ตำแหน่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้นำทำการรังวัดเดินสำรวจไว้เป็นพื้นที่เขากระทิง จึงต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ซึ่งข้อเท็จจริงทั้งสองส่วนนี้เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญตามนัยมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งอ้างอิงข้อกฎหมายว่า เมื่อที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินรายผู้ฟ้องคดีเป็นพื้นที่เขากระทิง จึงต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน และเป็นการนำเดินสำรวจไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบวิธีการ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เข้าใจบริบทของคำสั่งได้ว่า คือ ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องยกบทมาตราขึ้นปรับ ดังนั้น แม้ไม่ระบุว่าเป็นประมวลกฎหมายที่ดินก็ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้ข้อกฎหมายอ้างอิงแล้ว อีกทั้งยังได้มีการอ้างข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิครอบครอง และข้อเท็จจริงในส่วนที่ตรวจสอบได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดเป็นพื้นที่เขากระทิง จึงพิจารณาว่า เมื่อเป็นที่เขา จึงต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎหมาย นั่นคือ ประมวลกฎหมายที่ดิน จึงใช้ดุลพินิจยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับเมื่อพิเคราะห์หนังสือของผู้ฟ้องคดีที่อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนนำเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และปฏิเสธว่าตนไม่ได้นำเจ้าหน้าที่รังวัดออกโฉนดที่ดินทับเขากระทิง เนื่องจากเขาหรือภูเขาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยอ้างอิงหนังสือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่แจ้งไปยังผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเนื้อหายืนยันว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ออกโฉนดที่ดินมีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



อยู่นอกเขตเขากระทิง อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งยกเลิกคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งยกเลิกคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินรายผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบตามนัยมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กรณีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังเข้าลักษณะมาตรา ๓๗ วรรคสาม (๒)^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกด้วย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอยู่แล้วว่า เขากระทิงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากผู้ฟ้องคดีนำรังวัดทับที่เขากระทิงย่อมหมายถึงทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่อาจนำมาขออกโฉนดที่ดินได้ ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น มีความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ โดยเติมเต็มและยืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตให้จับจองที่ดินในเขตทรงสงวนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยชอบ แต่การได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเพียงการครอบครองทำประโยชน์เท่านั้น ส่วนการขออกโฉนดที่ดินย่อมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออกโฉนดที่ดินทับที่เขากระทิงทั้งแปลงซึ่งตามภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินพิพาทยังมีสภาพเป็นป่า ไม่มีการทำประโยชน์และเขากระทิงเป็นบริเวณที่หวงห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กรณีจึงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งต้องห้ามมิให้ขออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔^{๔๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

^{๔๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗

ฯลฯ

ฯลฯ

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำที่ดินดังกล่าวไปขออนุญาตที่ดินตามมาตรา ๕๕^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๕๘ ทวิ^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้

(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖-๑๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๕๘ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์สำหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้นโดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นสำรวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้บุคคลตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว นำพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายเพื่อทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินของตนตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

ในการเดินสำรวจพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับการอบรมในการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ เป็นเจ้าหน้าที่ออกไปพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แทนตนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อได้สำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้

บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ

(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี่ยยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตริ

(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหี่ยยบย่ำ หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคสอง (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย

สำหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู้ใดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชำระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี

